

BASE COMPLETA

Direito Processual do Trabalho

M04

Partes, Procuradores, Litisconsórcio, Jus Postulandi e Justiça Gratuita

Resumo Estratégico

Fonte-base validada: F05 - Gustavo Deitos - Código Gran 240122271601

Material OFFLINE - não publicado / não integrado

1. O QUE VOCÊ PRECISA SABER

Este módulo responde quatro perguntas centrais: **quem pode estar no processo, quem pode atuar em nome da parte, quando a própria parte pode postular sem advogado e como funcionam pluralidade de sujeitos, substituição processual e gratuidade.**

A lógica de estudo é:

capacidades -> representação -> jus postulandi -> advogado/mandato -> substituição processual -> litisconsórcio -> assistência judiciária e justiça gratuita.

O maior risco de prova está em confundir institutos próximos. Por isso, memorize as diferenças antes de decorar os detalhes.

2. MAPA MENTAL

SUJEITO PROCESSUAL

v

3 CAPACIDADES

ser parte | processual | postulatória

REPRESENTAÇÃO

reclamante | preposto | art. 75 CPC

JUS POSTULANDI

regra + limites da Súmula 425 + acordo extrajudicial

ADVOGADO E MANDATO

procuração | regularização | mandato tácito

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL

sindicato x associação

LITISCONSÓRCIO

classificações + reclamação plúrima

GRATUIDADE

assistência judiciária x justiça gratuita + ADI 5766

3. TEORIA ESSENCIAL

3.1 As três capacidades

CONCEITO-CHAVE

- **Capacidade de ser parte:** aptidão para ocupar posição processual.
- **Capacidade processual:** aptidão para praticar atos processuais por conta própria.
- **Capacidade postulatória:** aptidão para formular postulação perante o Judiciário.

NÃO CONFUNDA: um incapaz pode ter capacidade de ser parte e, ao mesmo tempo, precisar de representação ou assistência para exercer atos processuais.

Menor de 18 anos

A F05 trabalha o art. 793 da CLT: o menor de 18 anos pode ser parte, mas, em regra, não atua sozinho. Na falta dos representantes legais, a fonte aponta Ministério Público do Trabalho, sindicato da categoria profissional, Ministério Público Estadual ou curador nomeado em juízo. A apostila ressalva o menor emancipado como hipótese de capacidade processual.

3.2 Representação das partes

Reclamante

Se, por doença ou outro motivo relevante devidamente comprovado, o empregado não puder comparecer, a fonte admite representação por **outro empregado da mesma profissão** ou pelo **sindicato da categoria profissional**.

Reclamado

O empregador pode ser representado por **preposto que conheça os fatos**. Segundo a disciplina apresentada pela F05 após a Reforma Trabalhista, **o preposto não precisa ser empregado da reclamada**.

PEGADINHA: advogado presente não substitui automaticamente a presença pessoal exigida da parte.

Representações específicas do art. 75 do CPC

Priorize: massa falida -> administrador judicial; espólio -> inventariante; herança jacente/vacante -> curador; condomínio -> administrador ou síndico; Município -> prefeito, procurador ou Associação de Representação de Municípios, quando expressamente autorizada.

3.3 Jus postulandi

REGRA

A F05 parte do art. 791 da CLT: empregados e empregadores podem atuar pessoalmente nas hipóteses abrangidas pelo instituto.

LIMITES

A **Súmula 425 do TST** é o eixo da matéria: o jus postulandi limita-se, na construção da fonte, às **Varas do Trabalho e aos TRTs**, não alcançando **ação rescisória, ação cautelar, mandado de segurança e recursos de competência do TST**.

A própria F05 registra que a expressão “ação cautelar” da súmula merece verificação diante do CPC de 2015. **Não atualizar silenciosamente.**

OUTRA EXCEÇÃO

Na **homologação de acordo extrajudicial**, a fonte utiliza o art. 855-B da CLT para destacar a **obrigatoriedade de advogado**.

HABEAS CORPUS

A F05 registra como ressalva específica que HC pode ser impetrado sem advogado. Não transforme essa exceção em regra geral de atuação perante o TST.

3.4 Procuradores, procuração e regularização

PROCURADORES PÚBLICOS - SÚMULA 436

A fonte apresenta dispensa de instrumento de mandato e de comprovação do ato de nomeação, desde que observada a identificação funcional exigida pelo verbete. A mera indicação do número da OAB não basta.

IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO

Número-chave: **5 dias**.

Fase / sujeito	Consequência se não regularizar
Origem - reclamante	extinção sem resolução do mérito
Origem - reclamado	revelia
Recurso - recorrente	recurso não conhecido
Recurso - recorrido	contrarrazões desentranhadas

A Súmula 383 e a Súmula 456 são centrais para essa lógica.

3.5 Mandato tácito

O mandato tácito é a outorga de poderes sem procuração formal convencional, vinculada à atuação em audiência.

Art. 791, § 3º, CLT (na construção da fonte): requerimento verbal do advogado + anuência da parte + registro em ata.

A **OJ 286** flexibiliza a prova dessa outorga nas condições apresentadas pela F05. O advogado com mandato tácito possui **poderes para o foro em geral**, não poderes especiais. A **OJ 200** estabelece que é inválido o substabelecimento do advogado investido apenas de mandato tácito.

PEGADINHA: mandato tácito não autoriza o advogado a assinar declaração de hipossuficiência em nome da parte, porque esse ato exige poder específico na construção da fonte.

3.6 Substituição processual

CONCEITO

- **Representação:** nome alheio + direito alheio.
- **Substituição processual:** nome próprio + direito alheio.

O substituto atua com **legitimidade extraordinária**.

Sindicato x associação

Segundo a F05, o **sindicato** possui legitimidade extraordinária para a tutela dos integrantes da categoria e atua independentemente de autorização individual, sem necessidade de rol de substituídos nas situações coletivas estudadas.

A **associação**, na regra apresentada, depende de **prévia autorização** dos associados; a mera previsão genérica no estatuto não basta. A fonte registra a exceção do mandado de segurança coletivo com base na Súmula 629 do STF.

3.7 Litisconsórcio

CLASSIFICAÇÕES

- **posição:** ativo / passivo;
- **obrigatoriedade:** facultativo / necessário;
- **resultado:** simples / unitário;
- **momento:** originário / posterior.

A F05 utiliza a Súmula 406 para ilustrar a lógica de facultatividade/necessidade na ação rescisória e a **OJ 310** para afirmar que o prazo em dobro do CPC para litisconsortes com procuradores diferentes **não se aplica ao Processo do Trabalho**.

Reclamação plúrima

Reclamação plúrima = reclamação individual com litisconsórcio ativo.

Segundo o art. 842 da CLT trabalhado pela fonte, destaque dois requisitos: **identidade de matéria e empregados da mesma empresa ou estabelecimento**.

3.8 Assistência judiciária x justiça gratuita

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

A F05 a estrutura na Lei 5.584/1970 como assistência técnica/jurídica prestada pelo sindicato da categoria profissional. A fonte trabalha o critério de **salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal**, ou demonstração de prejuízo ao sustento próprio/familiar. Também registra que a assistência não depende de filiação ao sindicato.

JUSTIÇA GRATUITA

A F05 trabalha o art. 790, §§ 3º e 4º, da CLT:

- **salário igual ou inferior a 40% do teto do RGPS:** parâmetro da regra apresentada;
- acima desse patamar: possibilidade de concessão mediante **comprovação de insuficiência de recursos**.

A fonte apresenta jurisprudência do TST reconhecendo à declaração de hipossuficiência da pessoa natural **presunção relativa de veracidade**.

ADI 5766 - como a F05 apresenta

- art. 790-B, caput e § 4º -> inconstitucionais;
- art. 791-A, § 4º -> inconstitucional;
- art. 844, § 2º -> constitucional.

Na leitura da apostila, o beneficiário sucumbente na pretensão objeto de perícia não deve sofrer desconto de seus créditos para pagar honorários periciais; o encargo é atribuído à União conforme a construção apresentada.

A ausência injustificada do reclamante à audiência continua podendo gerar custas mesmo para beneficiário da justiça gratuita, salvo comprovação de motivo legalmente justificável **em 15 dias**, conforme o art. 844, § 2º trabalhado pela F05.

4. LEI SECA ESSENCIAL

Dispositivo	Regra essencial	Como cai
CLT, art. 791	base do jus postulandi	limites do instituto
CLT, art. 793	reclamação do menor de 18 anos	capacidade x representação
CLT, art. 843	representação em audiência / preposto	reclamante x reclamado
CLT, art. 842	reclamação plúrima	requisitos
CLT, art. 855-B	acordo extrajudicial com advogado	exceção ao jus postulandi
CLT, art. 790, §§ 3º e 4º	justiça gratuita	40% do teto / insuficiência
CLT, art. 844, § 2º	ausência do reclamante e custas	15 dias para motivo justificável
CPC, art. 75	representação em juízo	quem representa quem
CPC, arts. 70 e 71	capacidade / incapaz	ser parte x atuar sozinho
CPC, art. 105	poderes gerais x especiais	mandato tácito

5. PRAZOS E NÚMEROS QUE EU PRECISO DECORAR

	Número	Onde aparece	O que significa
	18 anos	capacidade processual	regra trabalhada pela F05 para atuação autônoma, ressalvada emancipação
	5 dias	regularização de representação	prazo-chave das Súmulas 383/456 na construção da fonte
	+ 5 dias	hipótese excepcional da Súmula 383	prorrogação indicada no verbete para apresentação de procuração
	15 dias	art. 844, § 2º	comprovar motivo justificável da ausência à audiência
	40% do teto do RGPS	art. 790, § 3º	parâmetro econômico da justiça gratuita na F05
	dobro do mínimo legal	Lei 5.584/1970	parâmetro trabalhado para assistência judiciária

6. COMPARATIVOS

Capacidade de ser parte x processual x postulatória

Instituto	Pergunta
Ser parte	pode ocupar posição processual?
Processual	pode praticar atos processuais sozinho?
Postulatória	pode postular perante o Judiciário?

Representação x substituição processual

Representação	Substituição
nome alheio	nome próprio
direito alheio	direito alheio
representante não é substituto	legitimidade extraordinária

Mandato expresse x tácito

Expresso	Tácito
procuração	reconhecido sem procuração convencional
pode conter poderes especiais	apenas poderes gerais, segundo a fonte
substabelecimento conforme regras gerais	OJ 200: substabelecimento inválido

Assistência judiciária x justiça gratuita

Assistência judiciária	Justiça gratuita
auxílio técnico/jurídico	benefício econômico-processual
sindicato	órgão julgador
dobro do mínimo ou prejuízo ao sustento	40% do teto do RGPS ou insuficiência

7. JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAL

Súmula 425 do TST

Entendimento: limita o jus postulandi às Varas e TRTs e exclui as hipóteses listadas no verbete.

Regra prática: cuidado com TST, MS e ação rescisória.

Pegadinha: a referência à ação cautelar é mantida conforme a fonte e marcada para verificação futura.

Súmulas 383 e 456 do TST

Entendimento: disciplinam saneamento da irregularidade de representação.

Regra prática: 5 dias é o número central.

Pegadinha: consequência muda conforme fase e sujeito.

Súmula 436 do TST

Entendimento: procuradores de entes públicos, nas condições da fonte, dispensam mandato formal e ato de nomeação.

Pegadinha: ainda é necessário declarar a condição funcional conforme o verbete.

OJ 286 / OJ 200

Entendimento: mandato tácito pode ser reconhecido pela atuação registrada em ata nas condições da OJ 286; o substabelecimento do advogado com mandato tácito é inválido pela OJ 200.

Pegadinha: presença em audiência pode sanar irregularidade de mandato expresse na hipótese trabalhada.

OJ 310

Entendimento: prazo em dobro do CPC para litisconsortes com procuradores distintos não se aplica ao Processo do Trabalho.

Pegadinha: não importar automaticamente a regra civil.

Súmula 463 / OJ 269

Entendimento: a F05 utiliza a Súmula 463 na análise da hipossuficiência e a OJ 269 para o momento do pedido de justiça gratuita.

Regra prática: o benefício pode ser requerido em qualquer tempo ou grau; na fase recursal, dentro do prazo do recurso.

8. MÓDULO EM 1 MINUTO

- Incapaz pode **ser parte** sem poder **atuar sozinho**.
- Jus postulandi não é ilimitado: regra prática da F05 = **Varas + TRTs**, com exceções da Súmula 425 e acordo extrajudicial.
- Preposto do empregador: **conhecimento dos fatos**; não precisa ser empregado segundo a fonte.
- Irregularidade de representação: pense em **5 dias** e depois identifique fase/sujeito.
- Mandato tácito: **ata + poderes gerais**; OJ 200 veda substabelecimento.
- Substituição = **nome próprio + direito alheio**.
- Sindicato e associação não seguem a mesma regra de autorização.
- Litisconsórcio: ativo/passivo; facultativo/necessário; simples/unitário; originário/posterior.
- Reclamação plúrima = reclamação individual com litisconsórcio ativo.
- Assistência judiciária ≠ justiça gratuita.
- ADI 5766: memorize o contraste entre art. 790-B/791-A §4º e art. 844 §2º conforme a F05.

9. O QUE DECORAR

1. Art. 791 + Súmula 425: jus postulandi e limites.
2. Art. 793: menor de 18 anos.
3. Art. 843: reclamante x preposto.
4. 5 dias: irregularidade de representação.
5. Art. 791, § 3º + OJ 286 + OJ 200: mandato tácito.
6. Sindicato x associação.
7. OJ 310: sem prazo em dobro trabalhista.
8. Art. 842: reclamação plúrima.
9. Dobro do mínimo x 40% do teto do RGPS.
10. 15 dias do art. 844, § 2º.

10. PEGADINHAS

1. Capacidade processual não é capacidade postulatória.
2. PJe não eliminou o jus postulandi segundo a F05.
3. Jus postulandi não alcança automaticamente todo o TST.
4. Advogado em audiência não equivale automaticamente à presença pessoal da parte.
5. Preposto não precisa ser empregado, conforme a fonte.
6. Procuração nova sem ressalva pode revogar tacitamente a anterior (OJ 349).
7. Mandato tácito não dá poderes especiais.
8. Sindicato x associação: autorização é ponto de diferenciação.
9. Litisconsortes com advogados diferentes não recebem prazo em dobro trabalhista pela OJ 310.
10. Beneficiário da justiça gratuita pode ser condenado às custas na hipótese do art. 844, § 2º trabalhada pela F05.

FONTE E NOTA DE FIDELIDADE

Fonte principal: F05 - *Partes, Procuradores, Litisconsórcio, Jus Postulandi e Justiça Gratuita*, Gustavo Deitos, Código Gran 240122271601, 104 páginas. A duplicata identificada na pasta de origem foi descartada como fonte independente. Este material preserva o conteúdo previamente validado nesta conversa e não realiza atualização jurídica externa silenciosa. Pontos sensíveis continuam marcados para verificação futura.

5 QUESTÕES OBJETIVAS

Questão 1

João, com 17 anos e não emancipado, pretende ajuizar reclamação trabalhista. À luz da construção adotada pela F05, assinale a alternativa correta.

1. João não possui capacidade de ser parte, razão pela qual não pode figurar no processo.
2. João possui capacidade postulatória plena, pois a Justiça do Trabalho sempre admite atuação pessoal.
3. João possui capacidade de ser parte, mas, em regra, não possui capacidade processual para atuar sozinho.
4. João somente poderá demandar após completar 18 anos.
5. João possui capacidade processual, mas nunca capacidade de ser parte.

Questão 2

Sobre jus postulandi, segundo a F05, assinale a alternativa correta.

1. A implantação do PJe revogou tacitamente o instituto.
2. A Súmula 425 amplia o jus postulandi a todos os recursos de competência do TST.
3. O acordo extrajudicial pode ser homologado sem advogado se ambas as partes concordarem.
4. A regra geral trabalhada pela fonte limita o jus postulandi às Varas do Trabalho e aos TRTs, sem alcançar as hipóteses excluídas pela Súmula 425.
5. A ação rescisória é a principal hipótese de jus postulandi perante o TST.

Questão 3

Uma irregularidade de representação não foi sanada pelo reclamado em instância originária, após a oportunidade de regularização considerada pela F05. A consequência indicada no módulo é:

1. extinção sem resolução do mérito.
2. revelia.
3. desentranhamento das contrarrazões.
4. não conhecimento do recurso.
5. suspensão indefinida do processo.

Questão 4

A respeito do litisconsórcio no Processo do Trabalho, assinale a alternativa correta conforme a fonte.

1. Litisconsortes com advogados distintos sempre têm prazo em dobro.
2. Reclamação trabalhista plúrima é uma ação coletiva em sentido estrito.
3. Litisconsórcio unitário significa apenas que todos os litisconsortes estão no mesmo polo.
4. A OJ 310 afasta, no Processo do Trabalho, a regra do prazo em dobro do CPC tratada pela fonte.
5. Litisconsórcio necessário e facultativo distinguem-se pelo momento de formação.

Questão 5

Considere a leitura da ADI 5766 feita pela F05. Assinale a alternativa correta.

1. O art. 844, § 2º, da CLT foi declarado inconstitucional.
2. A F05 apresenta como inconstitucionais o caput e § 4º do art. 790-B e o § 4º do art. 791-A, enquanto mantém como constitucional o art. 844, § 2º.
3. A decisão eliminou todas as custas para beneficiários da justiça gratuita.
4. A decisão tornou obrigatória a assistência sindical para concessão da justiça gratuita.
5. A decisão revogou a OJ 269.

GABARITO - SOMENTE NO FINAL

Questão 1 - alternativa C

Comentário: a pegadinha é confundir capacidade de ser parte com capacidade processual. O menor pode ocupar o polo processual, mas, em regra, precisa de representação ou assistência.

Questão 2 - alternativa D

Comentário: a Súmula 425 é justamente utilizada para limitar o jus postulandi. PJe não o extingue, e a homologação de acordo extrajudicial exige advogado na construção da F05.

Questão 3 - alternativa B

Comentário: em origem, reclamado que não sana a irregularidade sofre revelia; extinção sem mérito corresponde ao reclamante.

Questão 4 - alternativa D

Comentário: a principal armadilha é importar o art. 229 do CPC sem considerar a OJ 310, que a F05 apresenta como incompatível com a celeridade trabalhista.

Questão 5 - alternativa B

Comentário: a F05 destaca exatamente esse contraste. A principal pegadinha é afirmar que o art. 844, § 2º, também teria sido invalidado.